

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

الرقم :	41068291
التاريخ :	1441/12/02
المرفقات :	8 لفة

الرقم :

المرفقات :

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية.

إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم ٧٠٣١٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥ هـ والتعميم الإلحائي رقم ٤١٠٤٤٢٥٤ وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥ هـ المبلغ بموجبها قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية.

أفيدكم بأنه تقرر تحديث قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية (مرافق) والتي تلغي وتحل محل التعليمات الصادرة بموجب التعاميم المشار إليها أعلاه.

للاطلاع والعمل بموجبه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخه، وتزويد المؤسسة بما يفيد الالتزام بما جاءت به القواعد.

وتقبلوا تحياتي،

محمد



فهد بن إبراهيم الشري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.

- شركات التمويل العاملة بالمملكة.

الدغيفر

المنشور

قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

يوليو ٢٠٢٠ م

جدول المحتويات

المحتوى	رقم الصفحة
١. المقدمة	٣
٢. نطاق التطبيق	٣
٣. التعريفات	٣
٤. متطلبات الإفصاح	٥
٥. نماذج جداول الإفصاح للأفراد	٦
٦. نماذج جداول الإفصاح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر	٨
٧. تاريخ التطبيق	٨

قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

١. مقدمة

تهدف هذه القواعد إلى توفير الشفافية في السوق فيما يخص معدل النسبة السنوي/المعدل السنوي المكافئ، لمختلف المنتجات التي تطرحها البنوك للأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك التي تطرحها شركات التمويل للعملاء الأفراد حسبما تحدده المؤسسة. وهذا سيسمح للعملاء الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بمقارنة هذه النسب بين منتجات التمويل والادخار المختلفة، التي تقدمها البنوك وشركات التمويل.

أصدرت المؤسسة هذا التحديث لقواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية ليلغي تعميم المؤسسة رقم ٧٠٣١٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥ هـ والتعميم الإلحاق رقم ٤١٠٤٤٢٥٤ وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥ هـ، وتم إضافة خط تحت النصوص المضافة أو المعدلة.

٢. نطاق التطبيق

جميع البنوك وشركات التمويل الحاصلة على ترخيص المؤسسة في المملكة العربية السعودية والخاضعة لإشرافها.

٣. التعريفات

معدل النسبة السنوي (APR):	هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد (وفقاً للمادة ٨١ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل).
المعدل السنوي المكافئ (AER):	المعدل لحساب الادخار أو المنتج الاستثماري الذي يحتوي على أكثر من فائدة/ربح مركبة خلال السنة. ويُحسب على افتراض أن أي فائدة/ربح مدفوعة يتم تضمينها في الرصيد الأساسي، وفي تاريخ الاستحقاق التالي؛ يتم دفع الفائدة/الربح على الرصيد المرتفع قليلاً بسبب إضافة الفائدة/الربح المدفوعة إلى الرصيد الأساسي.
معدل الشراء لبطاقة الائتمان:	المعدل المطبق على العمليات (النقدية أو الائتمانية) التي تمت عبر بطاقة الائتمان. ويطبق المعدل على الأرصدة غير المسددة بالكامل بنهاية دورة إصدار الفاتورة.
مبلغ التمويل:	مبلغ التمويل المسجل في الميزانية العمومية الممنوح للعميل.

الاستحقاق:	الاستحقاق التعاقدى للتمويلات المسجلة في الميزانية العمومية الممنوحة للعميل: هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات القروض والتمويلات الذي يُستحق فيه سداد أصل التمويل وجميع الفوائد/الأرباح المستحقة. الاستحقاق التعاقدى مقابل المنتجات الادخارية: هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات الادخار الذي يُستحق فيه سداد أصل الوديعة والفوائد/الأرباح المستحقة للعميل.
مبلغ القسط الشهري:	مبلغ القسط الذي يتعين على العميل سداؤه للبنك أو شركة التمويل كل شهر حتى سداد التمويل بالكامل.
الحد الأدنى للسداد:	أقل مبلغ يمكن للعميل دفعه على بطاقة الائتمان: لتجنب غرامات التأخر في السداد. ويُحسب الحد الأدنى كنسبة مئوية من الرصيد المستحق، بالإضافة إلى أي رسوم تمت إضافتها.
الأشهر حتى سداد الرصيد:	عدد الأشهر المتبقية إذا دفع العميل الحد الأدنى لسداد بطاقة الائتمان كل شهر.
القيمة السوقية للعقار:	السعر المتفاوض عليه بين المشتري والبائع في عملية تجارية، بعد استيفاء معايير التقييم المحددة من قبل البنك. وقد يكون السعر المتفق عليه لا يساوي سعر العرض الحالي أو مبلغ آخر عرض شراء للعقار.
نسبة التمويل إلى القيمة:	نسبة التمويل المقدم من البنك أو شركة التمويل إلى قيمة العقار المشتري، المحددة على أنها القيمة السوقية للعقار.
نوع السداد:	سداد الفوائد/الأرباح فقط أو الفوائد/الأرباح وأصل التمويل أو غير ذلك.
رسوم السداد المبكر:	رسوم يتعين على العميل دفعها لجهة التمويل عند السداد المبكر للتمويل ، قبل نهاية فترة الاستحقاق المجدولة للتسهيل الائتماني، ويشار إليها أيضًا كغرامة السداد.
مبلغ الإيداع:	المبلغ المودع لدى البنك في منتجات الادخار أو الاستثمار.

٤. متطلبات الإفصاح

- (أ) يجب على البنوك وشركات التمويل الإفصاح عن معلومات كافة المنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) للأفراد بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية وفقاً لجدول الإفصاح الواردة في القسم (٥) من هذه القواعد.
- (ب) يجب على البنوك وشركات التمويل الإفصاح عن معلومات كافة المنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية وذلك بالإفصاح عن نطاق السعر لكل منتج وفقاً لجدول الإفصاح الواردة في القسم (٦) من هذه القواعد.
- (ج) في حال تعذر تضمين جداول الإفصاح في بعض القنوات والمواد التسويقية كالمنشورات الورقية، فإنه يحظر تضمين أو الإشارة إلى أي أسعار أو مزايا تنافسية بشكل مضلل للمستهلك، ويتم الإشارة إلى الموقع الإلكتروني لمزيد من التفاصيل حيال المنتج.
- (د) يجب تطوير آلة حاسبة لكل منتج تمويلي أو ادخاري تبين السعر والأقساط الدورية بناءً على مدخلات المستهلك، وفي حال تعذر ذلك، يتم الإفصاح بوضع عدة أمثلة للأسعار بحسب مبلغ التمويل أو المبلغ الادخاري والمدة وفئة المستهلك، بحيث لا تقل عن ثلاثة أمثلة.
- (هـ) يجب تطوير آلة حاسبة خاصة بالبطاقات الائتمانية تقوم بحساب معدل النسبة السنوي وجميع العمولات والمصاريف التي ستحملها المستهلك مقدماً أو بشكل شهري، كما توضح نوع والحد الائتماني للبطاقة المناسب بناءً على مدخلات المستهلك.
- (و) يجب أن تخضع حدود التمويل والرسوم والتعرفة للأنظمة، واللوائح، والمتطلبات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.
- (ز) يجب عدم استخدام أي أسعار أو نسب أو معدلات لا تتوافق مع جداول الإفصاح ونتائج الآلة الحاسبة في الموقع الإلكتروني ضمن الحملات التسويقية.
- (ح) يجب توضيح عملية الحساب والعوامل المؤثرة في التسعير لغرض الشفافية، على سبيل المثال إذا تم استخدام أسعار فائدة/ربح متغيرة، فإنه يجب ذكرها وتوضيح ذلك.
- (ط) الإفصاح عن الحد الأدنى أو الحد الأعلى للمنتجات التي لا يمكن تحديد سعرها. على سبيل المثال المنتجات الادخارية التي يرتبط السعر بمتوسط المبلغ في حساب العميل.
- (ي) إذا كان أحد متطلبات الإفصاح في نماذج الإفصاح لا ينطبق على منتج، فيجب ذكر أنه "لا ينطبق" مع تقديم مبرر منطقي.
- (ك) لمنتجات التمويل العقاري التي تتضمن ميزات متعددة: على البنوك وشركات التمويل تطوير حاسبة للتمويل العقاري على مواقعها الإلكترونية، مع مراعاة المدخلات المنصوص عليها في القسم ٥ (ج) من هذه القواعد. بالنسبة إلى المواد المطبوعة الأخرى، يجب استخدام مثال واحد لكل نوع.
- (ل) يجب التنويه كتابياً على أن الإفصاح سواء من خلال جداول الإفصاح أو الآلة الحاسبة يعتبر على سبيل المثال وأن الأسعار قابلة للتغير لبعض العملاء في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للمستهلك.

(م) حيثما ينطبق، يجب حصر جداول الإفصاح والآلة الحاسبة الخاصة بالمنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) في صفحة واحدة في الموقع الإلكتروني للبنك أو شركة التمويل تحت أيقونة باسم "أسعار المنتجات التمويلية والادخارية"، مع تفعيل الوصول المباشر لتلك الصفحة من خلال وضع الأيقونة في أعلى اليمين من الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للسيل للمستهلكين الوصول للأسعار. هذا بالإضافة إلى إضافة جداول الإفصاح والآلة الحاسبة في الصفحة الخاصة بوصف كل منتج.

(ن) يجب مراجعة الأسعار بشكل دوري ويحد أدنى شهرياً، مع عكس أي تعديل يطرأ على الأسعار في جداول الإفصاح والآلة الحاسبة خلال يوم عمل، وذكر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.

٥. نماذج جداول الإفصاح للأفراد

يجب على البنوك وشركات التمويل استخدام الأمثلة أدناه؛ لتوضيح الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تتضمنها نماذج الإفصاح. ويمكن تضمين معلومات إضافية إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة في هذا القسم.

(أ) المنتجات التمويلية بمختلف الأنواع

(الإفصاح عن المنتجات المسجلة في الميزانية العمومية مثل: التمويلات، دون الحاجة إلى الإفصاح عن المنتجات خارج الميزانية العمومية)

مثال: تمويل لأجل

مبلغ التمويل	الاستحقاق بالسنوات	*معدل النسبة السنوي	مبلغ القسط الشهري
١٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	٥,٥%	١,٩٠١

*الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.

(ب) جميع أنواع وفئات بطاقات الائتمان

مثال: بطاقة تحويل رصيد بلاستيكية

معدل النسبة السنوي*	معدل الشراء لبطاقة الائتمان	نسبة الحد الأدنى للسداد	الأشهر حتى سداد الرصيد**
١٩%	١٧%	٥%	٦٠ شهراً

* على البنوك وشركات التمويل؛ الإفصاح في العقود بشكل واضح عن كافة عناصر معدل النسبة السنوي والعمولات، والفصل بين العمولات والمصاريف التي ستحملها المستهلك مقدماً والتي ستحملها شهرياً على المبلغ القائم.

**إذا تم سداد الحد الأدنى شهرياً، فسيستغرق الأمر حوالي ٦٠ شهراً لسداد المبلغ بالكامل مع مراعاة الفائدة المركبة/الأرباح المضافة كل شهر.

ج) التمويل العقاري السكني

مثال: شراء أول منزل*

القيمة السوقية للعقار	نسبة التمويل إلى القيمة	سعر فائدة/ربح ثابت أو متغير**	معدل النسبة السنوي	الاستحقاق بالسنوات	نوع السداد	مبلغ القسط الشهري	رسوم السداد المبكر
٥٠٠,٠٠٠	٩٠%	سعر فائدة/ربح ثابت	٤,٥%	٢٥ سنة	أصل التمويل والفائدة/الأرباح	١٩,٣٧٨	ربح ثلاثة أقساط مستقبلية

*على البنوك وشركات التمويل؛ الإفصاح في حاسبة التمويل العقاري عن فترة السداد لمنتجات البيع على الخارطة والبناء الذاتي.
 ** بما في ذلك معدل الفائدة/الربح الأولي (معدل فائدة/ربح ثابت في بداية التمويل العقاري لبضع سنوات) ومعدل المتابعة (معدل الفائدة/الربح الذي سيستخدم بعد انتهاء مدة معدل الفائدة/الربح الأولي)، مثال: استخدام معدل فائدة/ربح ثابت عدة سنوات ثم استخدام معدل فائدة/ربح متغير مثل: معدل الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) فترة ثلاثة أشهر + ٢٠ نقطة أساس.

د) منتجات الإيجار التمويلي لكل نوع من الأصول

مثال: تمويل مركبات

نوع الأصل	مبلغ التمويل	الاستحقاق بالسنوات	معدل النسبة السنوي	مبلغ القسط الشهري	القيمة المتبقية
سيارة	٢٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	٥%	٤,٠٥١	٢٠,٠٠٠

هـ) الادخار لكل فئة ونوع من المنتجات

مثال: وديعة محددة المدة (سنتان)

الحد الأدنى لمبلغ الإيداع	الاستحقاق بالسنوات	المعدل السنوي المكافئ	عدد مرات السحب المسموح بها في السنة الأولى	عدد مرات السحب المسموح بها في السنة الثانية
٢٠,٠٠٠	سنتان	١,٥%	٠	٢

٦. نماذج جداول الإفصاح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

(أ) المنتجات التمويلية

(الإفصاح عن المنتجات المسجلة في الميزانية العمومية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر مثل: التمويلات، دون الحاجة إلى

الإفصاح عن المنتجات خارج الميزانية العمومية)

مثال: أنواع التمويلات للمنشآت الصغيرة

المنتج	*معدل النسبة السنوي	الرسوم الإدارية	حد أدنى (أو) حد أعلى للرسوم الإدارية
التمويل قصيرة الأجل	٤% إلى ٦%	٢% إلى ٣%	١٠٠٠ ريال
التمويل متوسطة الأجل	٣% إلى ٥%	١% إلى ٢%	١٠٠٠ ريال

*الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.

(ب) المنتجات الادخارية

مثال: ودیعة محددة المدة (سنتان)

الحد الأدنى للمبلغ الإيداع	الاستحقاق بالسنوات	المعدل السنوي المكافئ	عدد مرات السحب المسموح بها في السنة الأولى	عدد مرات السحب المسموح بها في السنة الثانية
٢٠,٠٠٠	سنتان	١,٥%	٠	٢

٧. تاريخ التطبيق

تسري هذه القواعد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإصدار.